

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS DE TRES PALMAS INC.,
RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA
Y LEANNE ARCURI
PARTE DEMANDANTE

v.
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y
TRANSPORTACIÓN,
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO
Y COMERCIO, ING. CLAUDIO J. TORRES
SERRANO, ING. ALEXANDRA VELÁZQUEZ
DELGADO
PARTE DEMANDADA

Caso Núm.: RN2025CV00064

Sobre: Interdicto y
Sentencia Declaratoria, Ley de
Permisos para la Reforma del
Proceso de Permisos (Ley Núm. 161-
2009)

MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN Y REITERANDO SOLICITUD
DE RESEÑALAMIENTO DE VISTA O AUTORIZACIÓN PARA
COMPARECER MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, en adelante OGPe, representada por la abogada que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE y SOLICITA:**

El 22 de diciembre de 2025 la parte demandante presentó una moción titulada URGENTE SOLICITUD DE PARALIZACIÓN. Para la misma fecha, este Tribunal ordenó fijar nuestra posición respecto a la solicitud mencionada en el inciso 3. En cumplimiento con lo ordenado se presenta la:

CONTESTACIÓN DE ALEGACIONES SOBRE MOCIÓN URGENTE
SOLICITUD DE PARALIZACIÓN

- Los demandantes solicitan en su escrito la paralización de la totalidad del proyecto el cual ellos identifican como NUEVO PASEO CICLISTA. Según surge del expediente digital presentado ante la OGPe en la solicitud número 2024-544025-PUI-300201, el nombre que surge para identificar el proyecto es RUTA ESCENICA PARA CICLISTAS Y PEATONES.
- Los demandantes indican que existe un “riesgo inminente de que personal de Tamrio, contratista a cargo de la ejecución del proyecto, y/o de la Autoridad de Carreteras y

Transportación (ACT) realice trabajos preparatorios o de construcción en el área conocida como el Bosque de la Armonía, particularmente durante el período de receso de las fiestas navideñas, cuando la fiscalización y supervisión ciudadana suelen verse reducidas”.

Entendemos que es la ACT la agencia con el conocimiento para atender esta alegación, por lo que le otorgamos deferencia.

3. El Tribunal de Apelaciones se encuentra actualmente atendiendo el caso TA2025AP00409, en el cual se ordenó la paralización de la obra de toda construcción en curso en el proyecto conocido como Paseo Ciclista y Peatonal del Municipio de Rincón. Reiteramos respetuosamente que se desprende de dicha orden del Tribunal de Apelaciones que **todo** lo que comprende el Paseo Ciclista y Peatonal del Municipio de Rincón se encuentra paralizado actualmente.
4. Como parte del expediente digital del caso TA2025AP00409, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) presentó el 26 de noviembre de 2025, una moción informativa donde notificaba al Tribunal de Apelaciones que: {...} “4. Por otra parte, se informa que en áreas externas y ajenas a la Reserva Tres Palmas se están realizando tareas necesarias, incluyendo algunas con carácter de urgencia, por razones de seguridad pública, como por ejemplo obras para evitar deslizamientos de terrenos. El Anejo 2 es un ejemplo de un área que requiere la instalación de un muro de contención para evitar que el terreno y la carretera se derrumben. Ese trabajo es necesario para no causar una desgracia o daños a la ciudadanía. 5. Conforme a ello, solicitamos a este Tribunal que tome conocimiento de lo antes expuesto. {...}. En cuanto a dicha moción informativa, el Tribunal de Apelaciones emitió una resolución el 2 de diciembre de 2025, donde tomaba conocimiento de lo notificado en la moción informativa de la ACT. La OGPe no forma parte de los acuerdos contractuales entre la ACT y sus contratistas por lo que no tenemos información relacionada a esta alegación. Otorgamos deferencia a la ACT para cualquier aclaración respecto a este particular.
5. La demandante alega que en un bosque identificado como Bosque de la Armonía, se van a realizar unos trabajos en virtud de un cambio de orden contractual entre

la ACT y el contratista Tamrio. No tenemos conocimiento sobre dicho asunto, por lo cual otorgamos deferencia a la ACT, que es la agencia encargada del proyecto.

6. La parte demandante presenta unas alegaciones relacionadas a requerimientos que alegadamente le hizo la Junta de Planificación a la ACT, sin embargo, la Junta de Planificación no figura como parte en esta demanda. Entendemos que es la Junta de Planificación la agencia que estaría en posición de responder las alegaciones presentadas, por lo que se debe requerir a los demandantes incluir a dicha agencia como parte indispensable en el caso de autos.
7. Reiteramos que la orden emitida por el Tribunal de Apelaciones paraliza toda construcción en curso en el proyecto conocido como Paseo Ciclista y Peatonal del Municipio de Rincón.

Por los fundamentos antes expuestos sostenemos respetuosamente que este Tribunal carece de jurisdicción para atender y emitir un injunction para paralizar una obra que se encuentra detenida. La parte demandante no establece en su escrito si las alegadas obras en el Bosque de la Armonía forman parte del Paseo Ciclista y Peatonal del Municipio de Rincón. De ser parte del proyecto, dichas obras se encuentran paralizadas en virtud de la orden emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Por último, reiteramos nuestra solicitud de que se reseñale la vista argumentativa pautada para el 23 de diciembre de 2025 por falta de parte indispensable, específicamente por la falta de inclusión de la Junta de Planificación en el caso de autos. Esto imposibilita la celebración de la vista en la fecha pautada ya que la parte demandante tiene alegaciones específicas sobre alegados requisitos de la Junta de Planificación requirió a la ACT. Estas alegaciones no pueden ser atendidas mientras la Junta de Planificación no sea parte del caso de autos. En la alternativa, se solicita a este Honorable Tribunal que se le permita a la OGPe comparecer mediante videoconferencia, toda vez que, por las fechas festivas, gran parte del personal se encuentra fuera de la agencia disfrutando de sus periodos de vacaciones. Esto dificulta la transportación y traslado de personal de la OGPe para la fecha y hora pautada para la vista argumentativa desde las oficinas centrales de la OGPe en San Juan, hasta el Tribunal de Aguadilla.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo antes indicado, que de por cumplida la orden emitida el 22 de diciembre de 2025. De igual forma se solicita que se le requiera a los demandantes incluir a la Junta de Planificación como parte indispensable, toda vez que parte de sus alegaciones tienen que ver con alegados requerimientos que hiciera la Junta de Planificación a la ACT, por lo que la comparecencia de la Junta de Planificación es necesaria para atender el caso de autos. Por último, se reitera la solicitud de reseñalamiento de la vista argumentativa citada para el 23 de diciembre de 2025 a las 3:00pm o, en la alternativa, se solicita que se permita a la OGPe comparecer por videoconferencia.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual automáticamente da aviso a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas y que esto cumple con el requisito de notificación en este caso.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico a 22 de diciembre de 2025.

f/ Lcda. Viviana Pereira Santiago
RUA 22486
Email: viviana.pereira@ddec.pr.gov
Oficina de Gerencia de Permisos
PO Box 362350
San Juan, Puerto Rico 00936-2350
Teléfono: (787) 758-4747 Ext.

*** El ELA no cancela sellos o arancel por disposición de ley, (32 LPRA §1477)**